

처분번호

2024-02

개선요구

제 목 : 징계요령 등 내부 규정 불합리

담당부서 : 인재경영실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조(공공기관의 구분) 제1항에 따른 기타공공기관으로 내부 「인사규정」, 「징계요령」 등에 따라 임직원에 대한 복무관리 등을 운영하고 있다.

① 징계요령상 성 관련 비위 징계기준 개정 미흡

2. 사실관계 및 판단기준

기획재정부(이하 “기재부”라 한다) 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제25조(인사운영)에 따르면, 기타공공기관은 임용, 복무, 징계 등 인사관리를 위해 경영지침 제17조, 제22조, 제23조, 제25조, 제26조, 제29조, 제30조, 제31조, 제43조, 제44조의2 및 제7장을 준용한다고 되어 있다.

기재부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조(징계 등 복무관리) 제1항에 따르면, 공기업·준정부기관의 장은 「국가공무원법」과 「공무원 징계령」 등 관련 규정에 따라 직원 징계에 관한 규정을 마련하고 소속 직원에 대한 복무관리를 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 기획평가원은 기재부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조(징계 등 복무관리) 제1항에 따라, 「국가공무원법」과 「공무원 징계령」 등 관련 규정을 준수하여 직원 징계에 관한 규정을 마련하고 소속 직원에 대한 복무관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「공무원 징계령 시행규칙」[별표 1의4] 성 관련 비위 징계기준은 기존 성폭력에 한해서만 규정된 징계양정기준을 “성 관련 비위”에 관한 징계양정기준으로 구체화하여 별도 신설(2021.8.27.) 되었으나([참고 1]), 기획평가원의 「징계요령」[별표 1] 징계양정기준은 “성 관련 비위”에 관한 징계양정 처리기준이 구체적으로 명시되어 있지 않다([참고 2]).

② 징계요령상 이해충돌방지법 위반행위 징계기준 개정 미흡

2. 사실관계 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」이 시행(2022.5.19.)에 앞서 국민권익위원회에서는 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」[별표 1]의 표준안(2022.2.18.)을 참조하여 기관별 운영 지침을 마련할 것을 통보하였고, 기획평가원에서는 「이해충돌 방지제도 운영요령」을 제정(2022.5.20.)하여 시행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 기획평가원의 「징계요령」에는 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」[별표 3]의 법 위반행위 관련 징계양정기준([참고 3])과 같이 “이해충돌방지법 위반행위” 관련 징계 양정기준이 명시되어 있지 않는 등 규정에 반영하지 못하고 있다.

③ 스토킹방지법 시행에 따른 자체 규정 부재

2. 사실관계 및 판단근거

「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」(이하 “스토킹방지법”이라 한다)이 제정(2023.1.17.) 및 시행(2023.7.18.)되었고, 여성가족부에서는 「스토킹 예방지침 표준안」, 「공공부문 스토킹 사건 처리 매뉴얼」 배포 및 기관별 자체 예방지침 제정을 통보(2023.11.8., 2024.1.15.)¹⁾한 바 있어, 기획평가원에서는 관련 규정을 마련하여 스토킹 및 2차 피해를 예방하고 피해자를 보호·지원해야 한다.

1) 여성가족부 권익보호과-2444 (2023.11.8.), 가정폭력스토킹방지과-127 (2024.1.15.) : 기관은 스토킹 예방지침을 마련하는 경우 「성폭력방지법」 제5조 제1항에 따른 자체 예방지침 및 「양성평등기본법」 제31조 제1항에 따른 자체 예방지침과 통합하여 마련할 수 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 기획평가원은 내부 「성희롱·성폭력 및 직장 내 괴롭힘 예방지침」을 운영하고 있음에도 불구하고 「스토킹 예방지침」이 마련되어 있지 않아 스톱킹 및 2차 피해를 예방하고 피해자를 보호·지원하는 등에 대한 관리가 이루어지지 않고 있다.

관계부서 의견

소관부서(인재경영실)에서는 ① 「징계요령」상 성 관련 비위 징계기준 개정 미흡과 관련하여, 「공무원 징계령 시행규칙」에 따라 「징계요령」을 개정하지 않았음을 확인하고 관련 규정 개정을 검토할 예정이라고 답변하였다.

② 「징계요령」상 이해충돌방지법 위반행위 징계기준 개정 미흡과 관련하여, 「징계요령」에 “이해충돌방지법 위반행위” 관련 징계양정기준을 신설하기 위해 제2022-2회(2022.11.23.) 정기 노사협의회 협의 절차를 거쳤으나, “비위행위에 판단기준이 명확히 정립되지 않은 상황”이라는 사유로 개정하지 못하였다고 답변하였다.

③ 스톱킹방지법 시행에 따른 자체 규정 부재와 관련하여, 「스토킹 예방지침」이 마련되지 않았음을 확인하고 관련 규정 제·개정을 검토할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장은

- ① 「징계요령」상 성 관련 비위 징계기준 개정 미흡 및 이해충돌방지법 위반행위 징계기준 개정 미흡 건에 대해 관련 규정 개정 등을 조속히 추진하시기 바라며, (개선)
- ② 「스토킹방지법」 시행에 따른 자체 규정이 부재한 사항에 대하여 규정을 마련하여 관리하시기 바랍니다. (개선)

[참고 1] 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1의4] <신설 2021. 8. 27.>

성 관련 비위 징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
비위의 유형				
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
다. 공연(公然)음란행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
라. 통신매체를 이용한 음란 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
바. 가목부터 마목까지 외의 성폭력범죄	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
2. 「양성평등기본법」 제3조제 2호에 따른 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매	파면-해임	해임-강등	정직-감봉	견책

※ 비고

- 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
- 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
- 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

[참고 2] 기획평가원 「징계요령」 [별표 1]

징계양정기준(제6조제5항 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위 의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무상 배임	파면,해임	해임	해임,강등	정직,감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해	파면,해임	해임	강등,강급,정직	감봉
다. 직무태만 또는 회계질서 문란	파면,해임	해임	강등,강급,정직	감봉,견책
라. 직무관련 주요 부패행위의 신고· 고발의무 불이행	파면,해임	강등,강급,정직	정직,감봉	감봉,견책
마. 임직원 행동강령 제21조의2에 따른 부당한 행위	파면,해임	해임	강등,강급,정직	감봉
바. 임직원 행동강령 제21조의2에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	파면,해임	강등,강급,정직	정직,감봉	감봉,견책
사. 부정청탁에 따른 직무수행	파면	파면,해임	강등,강급,정직	감봉,견책
아. 기 타	파면,해임	강등,강급,정직	감봉	견책
2. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장 이탈	파면,해임	해임	강등,강급,정직	감봉,견책
나. 무단결근	파면,해임	해임,강등	정직,감봉	견책
다. 기 타	파면,해임	강등,강급,정직	감봉	견책
3. 친절·공정 의무 위반	파면,해임	강등,강급,정직	감봉	견책
4. 비밀 엄수 의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	파면,해임	해임	강등,강급,정직	감봉,견책
나. 개인정보 부정이용 및 무단유출	파면,해임	해임,강등	정직	감봉,견책
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치	파면,해임	강등,강급,정직	정직,감봉	감봉,견책
라. 개인정보 무단조화·열람 및 관리 소홀 등	파면,해임	강등,강급,정직	감봉	견책

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위 의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면, 해임	강등, 강급, 정직	감봉	견책
5. 청렴의무 위반	파면, 해임	해임	강등, 강급, 정직	감봉
6. 품위유지의 의무 위반				
가. 성폭력(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)	파면	파면, 해임	해임, 강등	강급, 정직
나. 그 밖의 성폭력	파면	파면, 해임	해임, 강등, 강급, 정직	감봉, 견책
다. 성희롱	파면	파면, 해임	강등, 강급, 정직, 감봉	견책
라. 성매매	파면, 해임	해임, 강등	강급, 정직, 감봉	견책
마. 기타	파면, 해임	강등, 강급, 정직	감봉	견책
- 금품 등의 수수에 관한 사항은 별표 1의2를 따른다. - 음주운전에 대한 징계기준은 별표 1의3을 따른다. * 비고 : 1. 제1호 사목에서 "부정청탁에 따른 직무수행"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다. 2. 제6호에서 "성희롱"이란 <국가인권위원회법> 제2조제3호라목에 따른 성희롱을 말하며, "성매매"란 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조에 따른 성매매를 말한다. 3. 제6호에서 "기타"에 성희롱예방지침 제15조(징계) "② 성희롱 사건을 은폐하거나 피해자에게 근로권, 학습권 등에 대한 추가 피해가 발생한 경우 관련자를 엄중 징계한다."를 포함한다.				

[참고 3] 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별표 3]

법 위반행위 관련 징계양정기준(제21조 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
법 제5조, 제6조, 제8조, 제9조, 제15조에 따른 신고· 신청·제출 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 따른 제한·금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제14조에 따른 직무상 비밀 또는 미공개 정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉 (감봉-견책*)
법 제20조제1항 및 제2항 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제20조제4항에 따라 준용 되는 · 「공익신고자 보호법」 제12조제1항의 비밀 보장 의무 위반 · 같은 법 제21조제2항에 따라 확정된 보호조치 결정 미이행 · 같은 법 제20조의2의 특별보호조치 결정 미 이행 · 같은 법 제19조제2항· 제3항을 위반하여 자료 제출 등 거부 행위	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제23조에 해당하는 비밀 누설	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

* 「지방공무원 징계규칙」에서 「공무원 징계령 시행규칙」과 다르게 규정된 사항